

1502865-34.2021.8.26.0535

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JOÃO MIGUEL DA SILVA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

João Miguel da Silva Costa, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 3 de novembro de 2021, durante a tarde, na Rua Rolândia, São ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502865-34.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502865-34.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JOÃO MIGUEL DA SILVA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

João Miguel da Silva Costa, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 3 de novembro de 2021, durante a tarde, na Rua Rolândia, São João, em Guarulhos, vendia, tinha em depósito, trazia consigo e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas, quais sejam, cocaína, dividida em 309 porções individuais eppendorfs com peso líquido de 91,2g, maconha, dividida em 68 porções individuais com peso líquido de 165,1g, e cloreto de etila (lança perfume), dividido em 9 frascos, com peso líquido de 500 ml, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais civis em diligência no local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, em campana velada, visualizaram o réu efetuar a venda de entorpecentes para um indivíduo. Em busca pessoal, constataram que o denunciado trazia uma sacola com os entorpecentes apreendidos e a quantia de R\$32,00 provenientes do tráfico. Em seguida, o réu apontou aos servidores o local onde estava o restante dos entorpecentes.

O acusado foi notificado (fl. 79), apresentou defesa prévia e a denúncia foi recebida em audiência. Durante a instrução, duas pessoas foram ouvidas, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação por tráfico. A defesa postulou a absolvição e apresentou teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 6/7), bem como pelo laudo toxicológico (fls. 64/69).

Os policiais civis contaram no procedimento inquisitivo (fls. 13/14) e no contraditório que, em diligência pelo local, após verificação velada visando coibir o tráfico na região, visualizaram o réu efetuar a venda de entorpecentes.

Informaram que realizaram a abordagem e, em busca pessoal, encontraram 32 porções de maconha, 82 eppendorfs de cocaína e 9 invólucros com lança perfume, bem como a quantia de R\$ 32,00. Afirmaram que, indagado informalmente, o réu confessou a traficância e apontou uma sacola no chão, poucos metros dali, onde havia mais 227 eppendorfs de cocaína e 36 porções de maconha.

Extrajudicialmente (fl. 12), o réu confessou os fatos imputados. Disse que traficava no local e receberia cerca de R\$150,00, por dia. Em audiência, optou pelo silêncio.

A confissão extrajudicial está amparada pelas provas produzidas durante a audiência. As testemunhas contaram que o denunciado tinha em sua posse considerável quantidade de tóxico. O auto de apreensão e o laudo pericial evidenciam tal circunstância.

No contraditório o denunciado não alegou que a confissão na delegacia não ocorreu ou que foi fruto de tortura ou qualquer outra conduta ilícita. O denunciado, ademais, não conhecia os policiais e nada indica que eles mentiram e que tinham por propósito prejudicar gratuitamente um inocente.

A considerável quantidade de drogas, bem como as circunstâncias em que foram encontradas, evidenciam que o acusado pretendia entregá-las ao consumo de terceiro. O agente não se disse usuário, e mesmo que fosse, não conseguiria em curto espaço de tempo dar conta de tudo o que foi encontrado.

Portanto, diante do quadro produzido, não há como deixar de acolher o pedido condenatório.

Resta a fixação da pena.

O acusado agiu com dolo normal à espécie e as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis. Sendo assim, a pena-base é fixada no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso.

Na segunda fase, a agravante da reincidência (fls. 24/26) fica compensada pela atenuante da confissão.

Inaplicáveis causas de aumento. O art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 não pode ser aplicado, tendo em vista a reincidência.

O regime prisional inicial é o fechado. A pena supera quatro anos de reclusão e há reincidência. O tempo de prisão provisória não é suficiente para que ocorra a progressão.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno o acusado João Miguel da Silva Costa, à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observada gratuidade.

A reincidência impede a conversão da pena carcerária por restritivas de direitos (art. 44, III, do CP). Pelos mesmos motivos, impossível a aplicação do sursis (art. 77, II, do CP).

O réu respondeu preso ao processo, quando ainda não reconhecida a responsabilidade penal nesta instância. Não teria sentido, agora, condenado a pena a ser cumprida inicialmente em regime fechado, que fosse solto, pelo que não lhe faculto eventual apelo em liberdade. Conforme se verifica, o denunciado possui personalidade desvirtuada, voltada à criminalidade. Portanto, a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome do réu será lançado no Rol dos Culpados. O dinheiro apreendido será repassado ao FUNAD. Já houve autorização para a incineração da droga (fl. 34).

P.R.I.C.Guarulhos, 07 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA